RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 278.721 ESPÍRITO SANTO

RELATOR	**: MIN. ANDRÉ MENDONÇA**
RECTE.(S)	: R.P.B.
PROC.(A/S)(ES)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECDO.(A/S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RECDO.(A/S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM *HABEAS CORPUS*. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REDESIGNADA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO ADOLESCENTE. ARTS. 184 A 187 DA LEI Nº 8.069/1990. OITIVA DO ADOLESCENTE. OBRIGATORIEDADE. CERCEAMENTO DA AUTODEFESA. DIREITO DE AUDIÊNCIA. NULIDADE ABSOLUTA. PREJUÍZO INERENTE. MOMENTO DA OITIVA. APLICAÇÃO SUPLETIVA DO ART. 400 DO CPP. PRECEDENTE DO PLENÁRIO: HC Nº 127.900. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso ordinário em *habeas corpus* interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no *Habeas Corpus* nº 1.074.420/ES.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B64E-43F9-EBED-B98D e senha 8A48-CA54-0068-B7C7

2. Consta dos autos que o recorrente foi representado pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). O Juízo da Vara da Infância e Juventude de São Mateus/ES julgou procedente a representação e aplicou-lhe a medida socioeducativa de liberdade assistida pelo prazo de 6 meses.

3. Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo negou provimento ao recurso defensivo.Contra esse acórdão, a defesa impetrou *habeas corpus* no STJ, não conhecido pelo Ministro Relator. Interposto agravo regimental, a Quinta Turma negou-lhe provimento, resultando no ato recorrido.

4. Neste recurso, a Defensoria Pública do Espírito Santo sustenta a nulidade do procedimento de apuração do ato infracional, em razão da ausência de intimação pessoal do adolescente para a audiência de instrução redesignada, realizada sem sua presença. Alega que o comparecimento à audiência anteriormente marcada não poderia ser dispensado com fundamento na intimação para ato anterior, sendo necessária nova comunicação pessoal, nos termos dos arts. 184 e 187 do ECA. Afirma que o recorrente não foi ouvido em nenhuma fase do procedimento, tampouco interrogado ao final da instrução, em violação às garantias do contraditório, da ampla defesa e da autodefesa. Defende que a nomeação de defensora dativa para acompanhar a audiência não supre a ausência do adolescente, especialmente porque a medida socioeducativa foi aplicada com fundamento nos depoimentos dos policiais ouvidos naquela ocasião. Sustenta que o prejuízo é concreto, pois o recorrente foi privado da oportunidade de apresentar sua versão dos fatos e contribuir para a produção das provas.

5. Aduz, ainda, ser aplicável subsidiariamente o art. 400 do CPP ao procedimento socioeducativo, assegurando-se o interrogatório ao final da instrução. Argumenta que a ausência de exame dessa tese pelo Tribunal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B64E-43F9-EBED-B98D e senha 8A48-CA54-0068-B7C7

de origem não impede o reconhecimento de flagrante ilegalidade e a concessão da ordem de ofício.

6. Requer, liminarmente, o reconhecimento da nulidade do procedimento e a suspensão imediata da execução da medida socioeducativa até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pleiteia o reconhecimento da nulidade da instrução, determinando-se a realização de nova audiência, com a oitiva do adolescente.

É o relatório.

Decido.

7. Assiste razão à defesa. O procedimento de apuração do ato infracional desenvolveu-se sem que o adolescente fosse ouvido em qualquer de suas fases e sem que houvesse sido notificado da audiência em que se produziu a prova oral que fundamentou a aplicação da medida socioeducativa.

8. A cronologia é incontroversa. Tal como delineada no acórdão de apelação, recorrente foi notificado pessoalmente para a audiência de 12/03/2025, à qual não compareceu; o ato foi redesignado para 20/03/2025 em razão da ausência do adolescente e das testemunhas. Nessa segunda data, sem comprovação de nova notificação pessoal do recorrente, procedeu-se à oitiva dos policiais militares, com a nomeação de defensora dativa para o ato; e, ao final, a própria dativa apresentou alegações finais orais, seguidas de memoriais ministeriais.

9. O Tribunal de origem rejeitou a preliminar sob dois fundamentos: o de que a defesa teria, por iniciativa própria, apresentado alegações finais antes do órgão ministerial, e o de que não se demonstrou prejuízo (art. 563 do Código de Processo Penal).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B64E-43F9-EBED-B98D e senha 8A48-CA54-0068-B7C7

10. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça manteve essa conclusão, acrescentando que a ausência injustificada do adolescente a ato para o qual fora notificado não configura constrangimento ilegal, e que a atuação da defensora dativa na audiência afastaria a nulidade. Quanto à aplicação supletiva do art. 400 do Código de Processo Penal, não conheceu da matéria, por não examinada na origem (e-doc. 43).

11. **Nenhum desses fundamentos resiste a exame.**

12. O primeiro deles não responde ao vício efetivamente alegado. A insurgência defensiva dirige-se à ausência de notificação para a audiência redesignada e à consequente supressão da oitiva do adolescente, não à ordem de apresentação das alegações finais. Ao resolver a preliminar pela espontaneidade da manifestação da dativa, o acórdão estadual enfrentou questão diversa da que lhe foi submetida.

13. O segundo fundamento inverte os termos do problema. O a**rt. 184, § 1º**, **da Lei nº 8.069, de 1990,** impõe que o adolescente seja cientificado do teor da representação e notificado a comparecer à audiência, e **o art. 187** determina que, não comparecendo ele injustificadamente, a autoridade judiciária designe nova data e determine sua condução coercitiva.

14. A lei, portanto, não trata o não comparecimento como renúncia tácita à oitiva. Na verdade, trata-o como motivo para que o Estado redobre os meios de assegurá-la. **Esse regime revela que a oitiva do adolescente não é faculdade do Juízo, mas etapa necessária do procedimento — o que, por si, bastaria ao reconhecimento da nulidade.**

15. Há, porém, razão adicional e decisiva. O recorrente não foi notificado da data redesignada. A ausência ao ato anterior — que, de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B64E-43F9-EBED-B98D e senha 8A48-CA54-0068-B7C7

todo modo, não se realizou também por falta das testemunhas — não supre o vício nem transfere ao adolescente o ônus de acompanhar, por conta própria, a movimentação do feito. Sem notificação, não houve sequer a oportunidade de comparecer; menos ainda de renunciar validamente ao direito de ser ouvido.

16. O direito de defesa tem assento constitucional expresso (art. 5º, LV, da Constituição da República) e projeta-se, no plano convencional, na garantia de que *toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial* (art. 8º, 1, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de caráter supralegal).

17. A defesa concretiza-se sob duplo aspecto: a defesa técnica e a autodefesa. Esta se desdobra no direito de audiência, no direito de presença e no de postular pessoalmente. **O primeiro — relevante para a solução do caso — traduz-se na possibilidade de o acusado influir sobre o convencimento judicial por meio de sua oitiva. É o direito de ser ouvido pela autoridade judiciária e, assim, de apresentar sua versão pessoal dos fatos.**

18. O interrogatório pode oferecer ao magistrado elementos úteis ao esclarecimento dos fatos, mas sua finalidade essencial é a autodefesa: permitir que o acusado conteste a imputação expondo sua própria versão. O direito ao silêncio (art. 5º, LXIII, da Constituição da República) confirma essa dimensão, pois assegura ao acusado dispor livremente do direito de ser ouvido.

19. Essa renunciabilidade, contudo, não se confunde com dispensabilidade pelo órgão julgador, como assenta a doutrina:

> Já a autodefesa não pode ser imposta ao acusado, é

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B64E-43F9-EBED-B98D e senha 8A48-CA54-0068-B7C7

> considerada renunciável por este. Mas essa renunciabilidade não significa sua dispensabilidade pelo juiz. De sorte que o cerceamento de autodefesa, mutilando a possibilidade de o acusado colaborar com o seu defensor e com juiz para a apresentação de considerações defensivas, pode redundar em sacrifício de toda a defesa.
>
> (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 12. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 77)

20. Na espécie, o recorrente não teve sequer a oportunidade de renunciar ao direito de ser ouvido, porquanto não foi cientificado do ato.

21. Tampouco socorre a conclusão da decisão recorrida referente à nomeação de defensora dativa. A defesa técnica e a autodefesa são dimensões complementares, não substitutivas, de modo que a presença de profissional habilitado na audiência não restitui ao adolescente a possibilidade de apresentar sua versão dos fatos nem de auxiliar na formulação das teses defensivas.

22. Registre-se, ademais, que a defensora nomeada atuou sem contato prévio com o representado e, segundo o próprio acórdão estadual, fora advertida de que sua atuação se restringiria ao ato instrutório — circunstância que, longe de afastar o vício, acentua a precariedade do contraditório estabelecido naquela audiência.

23. O cerceamento da autodefesa, nesse quadro, configura nulidade de natureza absoluta (art. 564, III, "e", do Código de Processo Penal, aplicável supletivamente). Nessa linha:

> Por isso, o art. 185, caput, do CPP diz que o acusado que comparecer a autoridade judiciária, no curso do processo penal,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B64E-43F9-EBED-B98D e senha 8A48-CA54-0068-B7C7

> será qualificado e interrogado, na presença de seu defensor, constituído ou nomeado. Por outro lado, o Código estatui, no art. 564, III, e, que há nulidade na falta de interrogatório de réu presente. Cuida-se de nulidade insanável. (GRINOVER; GOMES FILHO; FERNANDES, ob. cit., p. 83)

24. Não há, portanto, como cogitar de ausência de prejuízo. O prejuízo decorrente da inobservância de garantia de estatura constitucional é inerente ao próprio vício. De um lado, tolheu-se o direito à autodefesa; de outro, desrespeitou-se o devido processo legal.

25. A exigência do art. 563 do Código de Processo Penal não se presta a convalidar a supressão integral de etapa que a lei reputa necessária, sobretudo quando a medida socioeducativa veio a ser aplicada com apoio justamente na prova produzida na audiência de que o adolescente não teve notícia.

26. Como assentou o Ministro Celso de Mello, "o direito de audiência, de um lado, e o direito de presença do réu, de outro, esteja ele preso ou não, traduzem prerrogativas jurídicas essenciais que derivam da garantia constitucional do 'due process of law'" (HC nº 98.786/PA, Segunda Turma, j. 07/02/2012, p. 08/05/2012).

27. A conclusão harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte, que reconhece nulidade absoluta na inversão da ordem do interrogatório e na violação do direito de presença em atos processuais. Se tais vícios ostentam essa gravidade, com maior razão a há na inexistência da oitiva. Cito, por aplicáveis mutatis mutandis:

> "Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime militar. Peculato-furto. Artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar. Nulidades. Reconhecimento pretendido. (...) Interrogatório.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B64E-43F9-EBED-B98D e senha 8A48-CA54-0068-B7C7

Realização ao final da instrução (art. 400, CPP). Obrigatoriedade. Aplicação às ações penais em trâmite na Justiça Militar dessa alteração introduzida pela Lei nº 11.719/08, em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. Precedentes. Nulidade absoluta. Prejuízo evidente. Subtração ao réu do direito de, ao final da instrução, manifestar-se pessoalmente sobre a prova acusatória desfavorável e de, no exercício do direito de audiência, influir na formação do convencimento do julgador. Condenação. Anulação em sede de habeas corpus. (...) 6. A não realização do interrogatório ao final da instrução subtraiu ao réu a possibilidade de se manifestar pessoalmente sobre a prova acusatória coligida em seu desfavor e de, no exercício do direito de audiência, influir na formação do convencimento do julgador. Prejuízo evidente. Nulidade absoluta configurada. (...) 9. Ordem de habeas corpus concedida para anular a condenação do paciente e determinar sua submissão a novo interrogatório."

(HC nº 121.907/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30/09/2014, p. 28/10/2014)

"HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. NULIDADES. RÉU NÃO ENCONTRADO POR ERRO NO MANDADO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. FALTA DE INTIMAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. NULIDADE. ORDEM CONCEDIDA. I - A nulidade que vicia a citação pessoal do acusado, impedindo-lhe o exercício da auto-defesa e de constituir defensor de sua livre escolha causa prejuízo evidente. II - Tal vício pode ser alegado a qualquer tempo, por tratar-se de nulidade absoluta. III - É imprescindível a intimação pessoal do defensor público para sessão de julgamento, por força do disposto em lei. Precedentes da Corte. IV - Ordem concedida para anular o processo a partir da citação."

(HC nº 92.569/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B64E-43F9-EBED-B98D e senha 8A48-CA54-0068-B7C7

Primeira Turma, j. 11/03/2008, p. 25/04/2008)

28. No mesmo sentido, quanto à centralidade da autodefesa: HC nº 88.914/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, j. 14/08/2007, p. 05/10/2007.

29. **De outro lado, assiste razão à defesa, também, quanto ao momento da oitiva, como último ato da instrução**. O Plenário desta Corte, ao julgar o HC nº 127.900, fixou a seguinte orientação:

> "(...) 7. Ordem denegada, com a fixação da seguinte orientação: **a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial**, incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado." (HC nº 127.900/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 03/03/2016, p. 03/08/2016)

30. Não há razão para excluir dessa orientação o procedimento de apuração de ato infracional. O rito possui inequívoco caráter persecutório e pode culminar na imposição de medidas restritivas de liberdade, inclusive de internação. Mais do que isso: o Estatuto da Criança e do Adolescente estrutura-se sobre a proteção integral, a prioridade absoluta e a condição peculiar do adolescente como pessoa em desenvolvimento (arts. 1º, 3º, 4º e 6º da Lei nº 8.069/1990), de modo que normas processuais que ampliam o contraditório e a ampla defesa incidem no procedimento socioeducativo com reforçada razão de ser — nunca com menor intensidade do que no processo penal comum.

31. Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em *habeas corpus,* **com fundamento no art. 192, caput, c/c o art. 312 do RISTF**, para

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B64E-43F9-EBED-B98D e senha 8A48-CA54-0068-B7C7

declarar a nulidade da instrução e dos atos subsequentes, inclusive da sentença, determinando-se a realização de nova audiência, com a notificação pessoal do adolescente e sua oitiva como último ato instrutório.

Comunique-se, com urgência.

Publique-se.

Brasília, 28 de outubro de 2026.

Ministro **ANDRÉ MENDONÇA**
Relator

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B64E-43F9-EBED-B98D e senha 8A48-CA54-0068-B7C7